



Nr. 252 Kabinettsitzung vom 21. April 1922, 17 Uhr

R 43 I/1376 , Bl. 92 f.

Anwesend: Bauer, Radbruch, Giesberts; StS Müller, von Haniel, Zapf, Geib, Heinrichi, von Feldmann, Bodenstein; MinDir. Meissner, Brecht, von Jonquières, Trendelenburg; Gesandter von Rauscher; MinR Wever, Kempner, von Bornstedt; RegR Offermann; LegR Schmidt-Elskop, Hauschild; für Preußen: MinDir. Nobis; Protokoll: RegAss. von Stockhausen.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes und einer Verordnung über die Entschädigung der Schöffen, Geschworenen und Vertrauensmänner.
2. Verordnung über Eisenbahn-Beiräte.
3. Genua.
4. Außerhalb der Tagesordnung: Verlesung von Sitzungsprotokollen der Delegation in Genua.

1. Entwurf eines Gesetzes und einer Verordnung über die Entschädigung der Schöffen, Geschworenen und Vertrauensmänner¹.

Reichsjustizminister Dr. Radbruch berichtet über den Inhalt der Vorlage und bemerkt, daß gegen § 2 der Verordnung² seitens des Herrn Reichsministers der Finanzen gewisse Bedenken erhoben worden seien. Er bittet das Kabinett, vorbehaltlich der Einigung zwischen dem Reichsjustizministerium und dem Reichsfinanzministerium die Zustimmung zu den Entwürfen zu erteilen. Das Kabinett stimmt in diesem Sinne zu.

2. Verordnung über Eisenbahn-Beiräte.

Staatssekretär Bodenstein berichtet über die Vorlage und die darin enthaltenen Änderungen des Reichsrats³. Er bittet das Kabinett wie folgt zu beschließen:

¹ Der Entwurf des Gesetzes (RT-Drucks. Nr. 4335, Bd. 373) gelangt am 19.5.22 in den RT und wird, nachdem er dem Rechtsausschuß zugewiesen worden war, am 17.6.22 verabschiedet (RT Bd. 355, S. 7858) und am 4.7.22 zusammen mit der auf Grund des § 55 Abs. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes von der RReg. erlassenen Verordnung verkündet (RGBl. 1922 I, S. 561).
² Im § 2 geht es um die Entschädigung für den mit der Dienstleistung verbundenen Aufwand; die vorgesehenen Entschädigungen lagen je nach Ortsklasse des Gerichtsortes zwischen 30 M und 20 M (R 43 I/1376 , Bl. 94-103; vgl. RGBl. 1922 I, S. 561).
³ Nach Artikel 93 der Reichsverfassung waren von der RReg. mit Zustimmung des RR Eisenbahnbeiräte zu errichten. Eine Vorlage für eine entsprechende Verordnung war am 24.3.21 in den RR gelangt (RR-Drucks. Nr. 105/21 in R 43 I/1047 , Bl. 3-19), wo sie

Die Reichsregierung stimmt den vom Reichsrat beschlossenen Änderungen des Entwurfs zu. Sie stellt aber bei Mitteilung dieser Zustimmung an den Reichsrat ausdrücklich fest, daß

– 1.
die Grenzen der Eisenbahnratsbezirke nicht politischen Grenzen, sondern lediglich der Abgrenzung der Reichsbahnbezirke folgen,

– 2.
daß die Bezeichnung „Landeseisenbahnrat“ nichts an der staatsrechtlichen Stellung der Eisenbahnräte ändert, die nach der Reichsverfassung ausschließlich zur Beratung des Reichs als dessen Organ berufen sind.

Ministerialdirektor *von Jonquières* gibt zu bedenken, daß die Vorlage eine zu geringe Beteiligung der Arbeitnehmer und der Verbrauchergruppen (Genossenschaften) enthalte⁴. Er betont ferner, daß es durchaus notwendig sei, die Einrichtung der Eisenbahn-Beiräte späterhin dem Aufbau der Wirtschaftsverfassung gemäß Artikel 165 der Reichsverfassung⁵ anzupassen. Aus diesem Grunde bittet er das Kabinett, da eine Änderung der Verordnung selbst in diesem Sinne zur Zeit nicht mehr möglich sei, folgenden Beschluß zu fassen:

Beim Erlaß der Verordnung über Beiräte für die deutsche Reichsbahn geht das Kabinett davon aus, daß die damit vorgenommene Regelung nur als eine vorläufige anzusehen ist, die unmittelbar im Anschluß an den Aufbau der Wirtschaftsverfassung gemäß Artikel 165 der Reichsverfassung diesem Aufbau anzupassen ist.

Staatssekretär Bodenstein ist mit dem Antrag einverstanden.

Vizekanzler Bauer teilt die Bedenken des Reichswirtschaftsministeriums und stimmt im übrigen dem Antrage zu.

Reichspostminister Giesberts betont, daß aus dem Gesetze nicht klar hervorgehe, ob die speziellen Organisationen der Arbeitnehmer der Eisenbahn, so z. B. der Zentraleisenbahnrat, als solche in den Eisenbahn-Beiräten vertreten seien. Er halte es für durchaus notwendig, eine derartige Vertretung sicherzustellen. Entsprechend dem Wortlaut der Verordnung scheinen die Vertreter der Arbeitnehmer lediglich von den gewerkschaftlichen sogenannten „Spitzen“-Organisationen gewählt zu werden.

Vizekanzler Bauer teilt die Bedenken des Ministers Giesberts. Da eine Zurückverweisung der Vorlage und eine Änderung derselben im Sinne der Ausführungen des Herrn Reichspostministers nicht mehr möglich sei, solle in den Ausführungsbestimmungen der Verordnung der Auffassung des Herrn Reichspostministers, der sich das Kabinett anschließe, Rechnung getragen werden.

Das Kabinett stimmt dem Antrag des Reichsverkehrsministeriums und dem vom Reichswirtschaftsministerium vorgeschlagenen Beschlusse zu.

nach langwierigen Verhandlungen in der Vollsitzung vom 11.4.22 die Zustimmung in geänderter Fassung erhielt. Danach waren Landeseisenbahnräte in einzelnen Eisenbahndirektionen vorgesehen, sowie ein Reichseisenbahnrat (R 43 I/1047, Bl. 38-44 und RGBl. 1922 II, S. 77).

⁴ Der Reichseisenbahnrat sollte aus a) einem Vorsitzenden, b) 50 von den Landeseisenbahnräten gewählten Mitgliedern und c) 20 vom Reichswirtschaftsrat ernannten Mitgliedern bestehen (§ 11). Die Mitglieder der einzelnen Landeseisenbahnräte waren z. T. gewählt, z. T. ernannt; gewählte Mitglieder entsandten a) die staatlich organisierten Wirtschaftskörper (Handelskammern, Gewerbekammern, Land- und Forstwirtschaftskammern) und b) die gewerkschaftlichen Organisationen der Arbeitnehmer (§ 4). Eine Anlage schlüsselt die Zusammensetzung der Landeseisenbahnräte in den einzelnen Eisenbahndirektionen auf (siehe R 43 I/1047, Bl. 40-44, hier: Bl. 42 und RGBl. 1922 II, S. 77 ff.).

⁵ Der Artikel 165 bestimmte u. a.: „Die Arbeiter und Angestellten erhalten zur Wahrnehmung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Interessen gesetzliche Vertretungen in Betriebsarbeiterräten sowie in nach Wirtschaftsgebieten gegliederten Bezirksarbeiterräten und in einem Reichsarbeiterrat.“

3. Genua.

Staatssekretär *von Haniel* berichtet über die Lage. Er sieht die Beilegung des Zwischenfalls in Genua nicht ungünstig an⁶. Deutschland habe den russisch-deutschen Vertrag nicht geopfert und sei auch nicht unbedingt aus der russischen Kommission ausgetreten. Die Wirkung des Zwischenfalls auf die allgemeine Atmosphäre der Konferenz ließe sich zur Zeit noch nicht übersehen.

Vizekanzler Bauer verweist auf das Vorgehen Poincarés und fragt, ob der Botschaftsrat uns zwingen könne, den Vertrag mit Rußland wieder aufzuheben⁷.

Staatssekretär *von Haniel* bemerkt: die Bemühungen Poincarés zielen darauf hin zu konstatieren, daß die Artikel 169, 260 und 263 des Friedensvertrags durch den Abschluß des deutsch-russischen Vertrages verletzt seien. Die Einwendungen Poincarés seien jedoch nach Äußerungen unserer Rechtssachverständigen in Genua nicht stichhaltig.

Vizekanzler Bauer fragt, ob eine offizielle Mitteilung der Rechtssachverständigen der Alliierten zu dieser Frage bekannt geworden sei.

Staatssekretär *von Haniel* verneint dies. Er habe jedoch vertrauliche Nachrichten dieser Art erhalten.

4. Außerhalb der Tagesordnung: Verlesung von Sitzungsprotokollen der Delegation in Genua.

Geheimrat Wever bringt zwei Sitzungsprotokolle der Deutschen Delegation in Genua vom 12.4.1922 zur Verlesung⁸.

Im Anschluß daran weist Vizekanzler Bauer darauf hin, daß das Kabinett als solches sich nach wie vor in Berlin befinde, und daß Kabinettsentscheidungen nur hier gefällt würden⁹. Er habe Grund, dies nochmals zu betonen, da anscheinend irrtümlicherweise in den übersandten Sitzungsprotokollen von Kabinettsitzungen und Kabinettsbeschlüssen in Genua die Rede sei. Die Ressorts hätten Vorlagen, die der Entscheidung des Kabinetts bedürften, nicht nach Genua, sondern an den Staatssekretär in der Reichskanzlei in Berlin zu richten¹⁰.

⁶ Zur Beilegung des Zwischenfalls siehe Dok. Nr. 251 Anm. 1 und 3.

⁷ Havas hatte am 19.4.22 aus Paris gemeldet: „Poincaré wird den französischen Vertreter in der Reparationskommission Dubois auffordern, bei der Reparationskommission amtlich darauf zu dringen, daß sie sich mit der Frage der juristischen Folgerungen, die durch den deutsch-russischen Vertrag aufgeworfen worden ist, befaßt. Gleichzeitig sollen die alliierten Regierungen ersucht werden, ihren Abgeordneten zur Prüfung der Gültigkeit dieses Vertrages allgemeine Weisungen zu erteilen. Auch soll beabsichtigt sein, die alliierten Regierungen zu einer Verständigung über einen Gesamtprotest in Berlin aufzufordern“. (DAZ Nr. 183 vom 20.4.22) Außerdem hatte der franz. Ministerpräsident Havas zufolge alle alliierten Regierungen ersucht, sich der französischen Regierung anzuschließen, um das deutsch-russische Abkommen der Botschafterkonferenz vorzulegen (DAZ Nr. 184 vom 20.4.22) Am 21.4.22 um 15.20 Uhr war ein Telegramm Mayers aus Paris eingegangen: „Verweise besonders auf die von Wertheimer heute morgen gedrahteten Ausführungen der gut unterrichteten Zeitung Oeuvre über Absichten und politisches Programm Poincaré sowie auf Wertheimer-Telegramm enthaltend Havas-Meldung über Möglichkeit Zusammentritts Obersten Rates zwecks Regelung der durch Rapallo-Vertrag geschaffenen neuen Situation. Beide Nachrichten finden durch Mitteilungen Vertrauensmannes gewisse Bestätigung. Nach ihm soll Peretti gestern abend erklärt haben: 1. Deutsch-russisches Abkommen auferlegt Frankreich neue Aufgaben. Frankreich werde Beachtung der Verträge fordern. 2. Wenn Botschafterkonferenz Frage Sicherung gegen Gefahr nicht lösen könne, werde Frankreich Zusammentritt Obersten Rates fordern. Vertrauensmann will weiter gehört haben, daß Generalstab Weisung empfangen habe, Plan der Ruhrbesetzung vorzubereiten. Übrige Zeitungen bringen übrigens die sensationelle Nachricht des Oeuvre nicht, so daß Reserve am Platz. Genua verständigt. Mayer.“ (R 43 I/468, Bl. 100).

⁸ Siehe Dok. Nr. 246 und Dok. Nr. 247.

⁹ Die Bezeichnung Kabinettsprotokoll für die Niederschriften aus Genua war schon verschiedentlich moniert worden, zuerst in einem Fernschreiben Wevers an den RK vom 19.4.22 (R 43 I/2451, S. 988), dann in Berichten Wevers an Hemmer. In einem Bericht vom 24.4.22 an Hemmer bezeichnet Wever die Beanstandung des Begriffs Kabinettsitzung als symptomatisch für die Stimmung in Berlin (R 43 I/471, Bl. 53 f.).

¹⁰ Wever erklärt in seinem Bericht vom 22.4.22 (Nr. 12), die Veranlassung zu dieser Schlußbemerkung habe das Schreiben StS Heinrichs an StS Hemmer gegeben (siehe Dok. Nr. 247 Anm. 2), das dem VK nicht bekannt gewesen war, weil es auch nicht abschriftlich in die Rkei gelangt sei (R 43 I/471, Bl. 33 f.).

Zitierhinweis

Nr. 252 Kabinettsitzung vom 21. April 1922, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 726–729 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D252>